PROYECTO DE DECRETO

# Decreto reglamentario de la fórmula pública de distribución del aporte del Tesoro a las universidades nacionales y de los contratos-programa

Reglamenta el artículo 8° de la Ley plurianual de universidades y ciencia en relación con el artículo 58 de la Ley 24.521: define los cuatro indicadores de la fórmula (matrícula activa, graduados, investigación e inserción territorial), fija sus ponderaciones, preserva la garantía de no disminución del aporte y regula los contratos-programa voluntarios con metas.

Propuesta 79: Presupuesto fijo por ley para universidades y ciencia
Cuándo: Fase II · antes del 15 de septiembre de 2029, para que el proyecto de presupuesto 2030 aplique la fórmula (art. 8 de la Ley N° [—], «Ley plurianual de universidades y ciencia»)
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN); reglamentario, no DNU.

## VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° [—] plurianual de universidades y ciencia, la Ley de Educación Superior N° 24.521 y sus modificatorias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y

## CONSIDERANDO:

Que el artículo 58 de la Ley N° 24.521, según el texto dado por la Ley N° 27.204, establece que el aporte del Estado nacional a las universidades nacionales no puede ser disminuido ni reemplazado por recursos de otras fuentes.

Que el artículo 8° de la Ley N° [—] plurianual de universidades y ciencia dispuso que, a partir del ejercicio 2030, ese aporte se distribuya según una fórmula pública que considera la matrícula activa, los graduados, la investigación y la inserción territorial de cada universidad, sin perjuicio de la garantía de no disminución, y encomendó a la reglamentación fijar y publicar las ponderaciones.

Que la misma norma prevé la celebración de contratos-programa con metas entre la Secretaría de Universidades y Ciencia del Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura y cada universidad nacional, con respeto de su autonomía.

Que la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales, reconocidas por el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, exigen que la fórmula opere sobre la distribución del aporte nacional y no sobre la gestión interna de cada institución, y que los contratos-programa sean voluntarios.

Que resulta conveniente consultar al Consejo Interuniversitario Nacional, previsto en el artículo 71 de la Ley N° 24.521, sobre los coeficientes técnicos y su revisión periódica.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

**Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:**

### Capítulo I – Objeto y alcance

**ARTÍCULO 1°.- Objeto.** El presente decreto reglamenta el artículo 8° de la Ley N° [—] plurianual de universidades y ciencia, en adelante «la Ley», en relación con el artículo 58 de la Ley de Educación Superior N° 24.521, texto según la Ley N° 27.204: establece la fórmula pública de distribución del aporte del Tesoro nacional a las universidades nacionales y el régimen de los contratos-programa.

**ARTÍCULO 2°.- Aporte comprendido.** La fórmula se aplica a los créditos que la ley de presupuesto de cada ejercicio, a partir del de 2030, asigna a las universidades nacionales para gastos de personal y de funcionamiento. Quedan excluidos los créditos para obras de infraestructura, los hospitales universitarios, los programas con destino específico establecidos por ley y los fondos de los contratos-programa del Capítulo III.

**ARTÍCULO 3°.- Garantía de no disminución.** Ninguna universidad nacional recibe en un ejercicio un aporte inferior al que le fue asignado en el ejercicio anterior para los conceptos del artículo 2°, conforme el artículo 58 de la Ley N° 24.521. Ese monto constituye el piso de cada universidad. La fórmula distribuye la diferencia entre el total de los créditos del artículo 2° y la suma de los pisos.

## Capítulo II – Fórmula pública

**ARTÍCULO 4°.- Indicadores.** La fórmula considera, para cada universidad nacional, los siguientes indicadores, calculados con el promedio de los tres (3) últimos años con datos disponibles: a) matrícula activa: cantidad de estudiantes de carreras de pregrado y grado que aprobaron al menos dos (2) asignaturas en el año académico, ponderada por el coeficiente de costo de su disciplina; b) graduados: cantidad de egresados de pregrado, grado y posgrado, ponderada por la duración teórica de la carrera y por el coeficiente de costo de su disciplina; c) investigación: cantidad de docentes con categoría de investigador vigente, de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con lugar de trabajo en la universidad, y monto de los fondos externos obtenidos por convocatorias competitivas para investigación y desarrollo; y d) inserción territorial: proporción de estudiantes que son primera generación de universitarios en su familia, de estudiantes que residen en departamentos sin otra oferta universitaria pública, y cantidad de sedes en localidades sin otra oferta universitaria pública.

**ARTÍCULO 5°.- Ponderaciones.** Las ponderaciones de los indicadores del artículo anterior son: a) matrícula activa, cuarenta por ciento (40 %); b) graduados, treinta por ciento (30 %); c) investigación, veinte por ciento (20 %); y d) inserción territorial, diez por ciento (10 %). La participación de cada universidad en el monto a distribuir según el artículo 3° es la suma de su participación en el total nacional de cada indicador, multiplicada por la ponderación respectiva.

**ARTÍCULO 6°.- Coeficientes técnicos.** La Secretaría de Universidades y Ciencia del Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura fija, previa consulta al Consejo Interuniversitario Nacional, los coeficientes de costo por disciplina, las reglas de ponderación de cada componente de los indicadores de los incisos c) y d) del artículo 4° y la metodología de cálculo, y los publica antes del 30 de junio de 2029.

**ARTÍCULO 7°.- Datos.** Los indicadores se calculan con los datos que las universidades nacionales informan a la Secretaría de Universidades y Ciencia por los sistemas de información universitaria vigentes y con los que publican conforme el artículo 9° de la Ley. La Secretaría puede verificar los datos por muestreo. La universidad que no informe en término sus datos conserva su piso, pero no participa del monto a distribuir por fórmula en el ejercicio siguiente.

**ARTÍCULO 8°.- Publicación.** La Secretaría de Universidades y Ciencia publica cada año, junto con el proyecto de ley de presupuesto, la distribución resultante por universidad, el piso de cada una, el valor de cada indicador y el detalle del cálculo, en formato abierto, de modo que cualquier persona pueda reproducirlo.

**ARTÍCULO 9°.- Revisión.** Las ponderaciones del artículo 5° se revisan cada tres (3) años, a partir de 2032, previa consulta al Consejo Interuniversitario Nacional y con publicación de los fundamentos. Ninguna revisión puede afectar la garantía del artículo 3°.

## Capítulo III – Contratos-programa

**ARTÍCULO 10°.- Contratos-programa.** La Secretaría de Universidades y Ciencia puede celebrar con cada universidad nacional que lo solicite, conforme el artículo 8° de la Ley y con respeto de su autonomía, contratos-programa plurianuales de hasta cuatro (4) años con metas en alguna de estas áreas: retención y graduación de estudiantes, carreras de áreas estratégicas, investigación y transferencia, inserción territorial e infraestructura académica.

**ARTÍCULO 11°.- Contenido.** Cada contrato-programa establece: a) las metas, con indicadores, línea de base y valores anuales verificables; b) los fondos comprometidos por año y su calendario de transferencia; c) el mecanismo de seguimiento; y d) las consecuencias del incumplimiento, que solo pueden consistir en la suspensión de los tramos de fondos del propio contrato pendientes de transferencia.

**ARTÍCULO 12°.- Financiamiento de los contratos.** Los fondos de los contratos-programa se atienden con los créditos que la ley de presupuesto asigne a ese fin dentro del financiamiento previsto en el artículo 11 de la Ley. Su incumplimiento no afecta el piso del artículo 3° ni la participación de la universidad en la fórmula.

**ARTÍCULO 13°.- Publicidad de los contratos.** Los contratos-programa, sus informes anuales de seguimiento y el grado de cumplimiento de cada meta se publican en el sitio oficial de la Secretaría de Universidades y Ciencia y en el de la universidad respectiva.

## Capítulo IV – Disposiciones finales

**ARTÍCULO 14°.- Primer ejercicio.** Para el proyecto de ley de presupuesto del ejercicio 2030, la Secretaría de Universidades y Ciencia calcula la distribución con los datos de los años académicos 2026 a 2028 y la publica conforme el artículo 8°.

**ARTÍCULO 15°.- Autoridad de aplicación.** La Secretaría de Universidades y Ciencia es la autoridad de aplicación del presente decreto y dicta las normas complementarias.

**ARTÍCULO 16°.- Gastos.** La aplicación del presente no implica gasto adicional: la fórmula distribuye los créditos que fija cada ley de presupuesto conforme el artículo 11 de la Ley.

**ARTÍCULO 17°.- De forma.** Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.